

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1066/2535

นายชิต เวเศษสร้อย กับพวก

โจทก์

นางกองณี ศักดิ์จำปา

จำเลย

นางกองณี ศักดิ์จำปา กับพวก จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้น ฎีกาไม่เกิน สองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาใน ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 248 ฎีกาของจำเลยโต้แย้งเรื่องดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เพื่อ นำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับ ฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 121 แผ่นที่ 2 ถึงที่ 5)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยแบ่งที่ดินพิพาทตาม หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3946 ตำบล นาหว้าอำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม เนื้อที่ 30 ไร่ 2 งานให้แก่โจทก์ทั้งสี่คนละ 1 ส่วน ใน 18 ส่วน หากไม่ ปฏิบัติ ตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 116)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 119)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกา โดยอ้างแต่เพียงว่าฎีกาที่ยื่นมานั้นเป็น ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย มิได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่าปัญหาข้อใด เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่เป็นอุทธรณ์คำสั่งที่ควรได้รับ การวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกา โดยอ้างแต่เพียงว่าฎีกาที่ยื่นมานั้นเป็น ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย มิได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่าปัญหาข้อใด เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่เป็นอุทธรณ์คำสั่งที่ควรได้รับ การวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ